

1500322-55.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500322-55.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-55.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2019139/2021 - 03º D.P. CUBATÃO, 15801109 - 03º D.P. CUBATÃO, 29/21/231 - 03º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR OTAVIANO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

JAIR OTAVIANO DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06 e artigo 16, § único da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 09:15 horas, na Rua das Acácias, n. 10, Vila Natal, nesta cidade, trazia consigo para

fornecimento a terceiros, 06 pinos de cocaína e 04 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu portava um revólver marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, com numeração suprimida, municiado com dois cartuchos, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu trazia consigo, na via pública, uma sacola plástica contendo as drogas, bem como uma arma de fogo que carregava na cintura e ao perceber a presença policial, sacou o armamento e efetuou disparos contra os policiais, sem acertá-los.

O réu foi perseguido e acabou sendo detido em uma viela e ao seu lado estava a sacola com as drogas, um rádio transmissor HT, um caderno de anotações condizentes com a venda de droga, um celular e R\$ 61,00 e em sua cintura foi localizado o revólver calibre 38 com numeração raspada, com um cartucho deflagrado e dois intactos.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.07/09. Laudo da arma às fls. 122. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 127. O réu apresentou Defesa Preliminar às 132/139. A Denúncia foi recebida em 04 de maio de 2021 (fls. 147), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.171 e 219) Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido (fls.226/230). O réu em memoriais requereu sua absolvição por falta de provas. (fls. 235/241)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência. O réu em seu interrogatório afirmou ter condenação por roubo. Afirmou que mora na rua descrita na denúncia e foi comprar cocaína por R\$ 5,00 e foi o traficante que deu tiro na polícia.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam diligência quando avistaram o réu na via pública portando uma sacola plástica e ao perceber a presença dos policiais ele sacou uma arma de fogo e fez disparos contra eles, mas não atingiu a viatura nem os milicianos. Houve perseguição e o réu foi detido em uma viela escondido atrás de um sofá e com ele estava a sacola plástica com as drogas, um celular, um rádio comunicador HT e um caderno de anotações do tráfico e na cintura do réu estava um revólver com numeração raspada e com duas munições intactas e uma deflagrada.

Não resta dúvida de que o réu traficava, vez que além de ser surpreendido com as drogas acondicionadas para a venda, ao verificar a presença policial, sacou de um revólver e fez disparos contra eles.

Quem efetivamente não está cometendo delito de tráfico, em primeiro, não andaria com as drogas acondicionadas individualmente para o comércio; segundo, não portaria rádio transmissor, muito menos um caderno com contabilidade do tráfico conforme fls. 25/37 onde há expressões como “levou pó”, “abastece de verde”, “vapor Joaquim” e em terceiro lugar, não andaria armado com arma de numeração raspada e não dispararia contra policiais.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Com relação ao porte de arma com numeração raspada a prova também é firme, vez que, além do disparo, o réu foi detido com o armamento.

Passo a dosimetria da pena

Tráfico

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a reincidência (fls 48) e aumento a pena em mais 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que além da reincidência do réu, ele foi preso, com arma de fogo com numeração raspada, rádio HT e anotações do tráfico o que demonstra fazer do tráfico sua atividade.

Porte de arma

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a reincidência (fls 48) e aumento a pena em mais 1/6 chegando-se a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa no seu piso legal.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas serão somadas, chegando-se a pena definitiva de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 593 dias-multa no seu piso legal.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado em vista da reincidência e do montante da pena imposta.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, vez que a traficância somente é combatida com a retirada dos traficantes do meio social, sob pena de desestabilização da ordem pública, além de ser reincidente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu JAIR OTAVIANO DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 e artigo 16, § único, inciso, IV da Lei n. 10.826/03, nos termos do artigo 69 do Código Penal a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 593 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas e perdimento do rádio HT, celular e dinheiro encontrado com o réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, oficie-se o TRE
PIC

Cubatão, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA